



**PUTUSAN**  
Nomor 1451 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. H. NASIKUN;**
- 2. FERRY EKO WIDODO;**

keduanya bertempat tinggal di Dukuh Demeling RT. 6 RW. 1, Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara; dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Hadi Prayitno, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hadi Prayitno, S.H., & Partners, beralamat di RT. 2 RW. 1, Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2022;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KUSONO**, bertempat tinggal di Dukuh Kumborawi RT. 2 RW. 1, Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Ghofur, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Abdul Ghofur, S.H & Partners Law Firm, beralamat di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jalan Pattimura, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022;  
Termohon Kasasi;

D a n

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA**, berkedudukan di Jalan KH. A Fauzan Nomor 2, Jepara;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat untuk melakukan pengembalian batas atau pengukuran ulang atas batas tanah antara tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah berdiri di atasnya bangunan rumah belum jadi di sebelah barat rumah Penggugat seluas kurang lebih 1.150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Suwawal Dukuh Kumborowi RT. 2 RW. 1, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara yang bersertifikat atas nama Ferry Eko Widodo sebagai Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : jalan desa;
    - Selatan : pekarangan Hj. Timah;
    - Barat : rumah Hj. Timah;
    - Timur : tanah Kusono;
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp67.440.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai, tanggung renteng dan seketika;
  5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, tanggung renteng dan seketika;
  6. Membebaskan biaya menurut hukum;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini



berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat melanggar kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat *prematur*;
3. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error* karena:
  - a. Kurang subjek hukumnya;
  - b. Objek gugatan Penggugat tidak jelas;
  - c. Kesalahan objek yang dijadikan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memohon maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui media massa;

Atau:

Jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai dasar dan alasan tersendiri, kami mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jepara dengan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Jpa tanggal 27 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi



untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 381/Pdt/2022/PT SMG tanggal 25 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Jpa tanggal 27 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Tentang Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.67.440.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai, tanggung renteng dan seketika;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi sekarang Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Jpa *juncto* 381/Pdt/2022/PT SMG yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 381/Pdt/2022/PT.SMG;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 8 September 2022, Nomor: 22/Pdt.G/2022/PN Jpa;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkaraini sesuai hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2022, kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jepara dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana terbukti robohnya kandang sapi milik Penggugat yang letaknya berbatasan dengan tanah milik Para Tergugat dengan menggunakan excavator dan bulldoser yang dilakukan oleh Khoirul Rozikin atas perintah Tergugat, telah bertentangan dengan nilai kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian, sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Penggugat dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. NASIKUN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. NASIKUN, 2. FERRY EKO WIDODO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2024